



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 37

Ausgegeben zu Dresden am
24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplanes des Freistaates
Ostdeutschland für die Haushaltsjahre
2025 und 2026**

Seite 2

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplanes des
Freistaates Ostdeutschland für die Haushaltsjahre
2025 und 2026
vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

**Einführung eines Haushaltsgesetzes
2025/2026**

Das nachstehende wird Gesetz:

**Gesetz über die Feststellung des
Haushaltsplanes des Freistaates
Ostdeutschland für die
Haushaltsjahre 2025 und 2026
(Haushaltsgesetz 2025/2026 – HG
2025/2026)**

§ 1

Feststellung des Haushaltsplanes

Durch dieses Gesetz wird der Haushaltsplan des Freistaates Ostdeutschland für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in Einnahmen und Ausgaben auf

1. 104.726.510.200 Euro für das Haushaltsjahr 2025 und
2. 177.808.943.700 Euro für das Haushaltsjahr 2026

festgestellt. Der Gesamtplan ist in der Anlage enthalten.

§ 2

Kreditermächtigungen

- (1) In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nimmt der Freistaat Ostdeutschland netto keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die Absätze 2 bis 4 bleiben hiervon unberührt.
- (2) Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite in Höhe von bis zu 10 Prozent des in § 1 Absatz 1 für das jeweilige

Haushaltsjahr festgestellten Betrages aufzunehmen.

- (3) Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus wird ferner ermächtigt, ab November des laufenden Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 Prozent des in § 1 Absatz 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrages aufzunehmen. Die hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

- (4) Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus wird ermächtigt, Einnahmen aus Kreditaufnahmen in Anwendung der Ostdeutschen Haushaltsordnung in das folgende Haushaltsjahr umzubuchen. Desgleichen dürfen unter Beachtung der Ostdeutschen Haushaltsordnung in den folgenden Haushaltsjahren eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr zugunsten des

laufenden Haushalts gebucht oder umgebucht werden.

- (5) Kreditaufnahmen zur Umschuldung, zur Marktpflege und zur sonstigen wirtschaftlichen Schuldenverwaltung bleiben von den Absätzen 1 bis 4 unberührt.

§ 3

Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen

- (1) Die Staatsregierung kann bei einer allgemeinen Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit gemäß den Regelungen des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft zusätzliche Ausgaben beschließen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zur Verfügung stehen.

- (2) Im Fall einer die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit übersteigenden Nachfrageausweitung kann die

Staatsregierung das
Staatsministerium für
Kapitalakkumulation des Fiskus
ermächtigen, die Verfügung über
bestimmte Ausgabemittel, den
Beginn von Baumaßnahmen und
das Eingehen von
Verpflichtungen zulasten
künftiger Haushaltsjahre von
seiner Einwilligung abhängig zu
machen.

- (3) Das Staatsministerium für
Kapitalakkumulation des Fiskus
hat die dadurch nach Ablauf
eines Haushaltsjahres frei
werdenden Mittel, soweit sie
nicht zur Verminderung des
Kreditbedarfs verwendet werden
können, einer
Konjunkturausgleichsrücklage
zuzuführen, soweit die
Ostdeutsche Haushaltsordnung
dies vorsieht.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- (1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1
Satz 4 der Ostdeutschen
Haushaltsordnung wird auf
5.000.000 Euro festgelegt. Satz

1 gilt für
Verpflichtungsermächtigungen
entsprechend. Maßgebend sind
die voraussichtlich kassenwirksam
werdenden jeweiligen
Jahresbeträge.

- (2) Eine erhebliche finanzielle
Bedeutung im Sinne der
Ostdeutschen Haushaltsordnung
liegt ab einem Betrag von mehr
als 5.000.000 Euro vor. Bei
Verpflichtungsermächtigungen
sind die voraussichtlich
kassenwirksam werdenden
jeweiligen Jahresbeträge
maßgebend.
- (3) Vor Einwilligung in über- und
außerplanmäßige Ausgaben
sowie
Verpflichtungsermächtigungen
von erheblicher finanzieller
Bedeutung ist der Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtages
anzuhören, sofern nicht aus
zwingenden Gründen eine
Ausnahme geboten ist.

§ 5

Gewährleistungen

- (1) Das Staatsministerium für
Kapitalakkumulation des Fiskus

wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 im Zusammenhang mit der Kapitalausstattung von Unternehmen des privaten Rechts, an denen der Freistaat Ostdeutschland beteiligt ist, und Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, bei denen der Freistaat Ostdeutschland Gewährträger oder Träger ist, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen. Dies gilt insbesondere auch im Zusammenhang mit landesbeteiligten Unternehmen und Beteiligungsmaßnahmen nach dem Haushaltsplan.

(2) Gewährleistungen nach Absatz 1 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 000 Euro jährlich übernommen werden. Darüber hinausgehende Gewährleistungen bedürfen der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

(3) Darüber hinaus kann das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus

insbesondere zur Förderung der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des Wohnungsbaus, des öffentlichen Verkehrs, des sozialen Bereiches und zur Stabilisierung landeseigener oder landesnaher Infrastruktur Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen in Höhe von bis zu 20 000 000 000 Euro jährlich übernehmen, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht möglich ist und ein erhebliches Landesinteresse an der Durchführung der Maßnahme besteht.

(4) Gewährleistungsübernahmen nach Absatz 3 bedürfen der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages, soweit sie 25.000.000 Euro im Einzelfall übersteigen.

(5) Dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages ist nach Ablauf jedes Haushaltsjahres eine Übersicht über die nach den Absätzen 1 bis 3 übernommenen Gewährleistungen vorzulegen, die mindestens Empfänger,

Höhe, Art und Zweck der jeweils geleisteten Gewährleistung ausweist.

§ 6

Übertragung von Ausgaben, Deckungsfähigkeit und Organisationsveränderungen

(1) Ausgabereste und Haushaltsvorgriffe können mit Einwilligung des Staatsministeriums für Kapitalakkumulation des Fiskus auf für gleiche Zwecke, aber mit anderer Bezeichnung und Titelnnummer im Haushaltsplan vorgesehene Titel übertragen werden.

(2) Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus kann unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Ausgabebewilligungen einziehen, soweit dies zur Vermeidung oder Verminderung eines Fehlbetrages erforderlich ist. Dies gilt nicht, soweit zweckgebundene Einnahmen eingegangen sind und ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt wurden.

(3) Die Ausgaben der Titel in der Gruppe 519 sind übertragbar.

(4) Soweit durch Haushaltsvermerk keine abweichende Regelung zur Deckungsfähigkeit bestimmt ist, gilt Folgendes:

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb eines Kapitels gegenseitig deckungsfähig; soweit eine Deckung innerhalb des Kapitels nicht ausreicht, kann auch eine kapitelübergreifende Deckung innerhalb des jeweiligen Einzelplanes erfolgen.
2. Innerhalb eines Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig
 - a. die Ausgaben der Titel in der Gruppe 411,
 - b. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 und 81,
 - c. die Ausgaben der Titel in den Gruppen 511, 514, 517 bis 519, 525 bis 527, 531 und des Titels 542 01.

3. Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 können innerhalb eines Kapitels nach näherer Maßgabe der Haushaltsvermerke für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

(5) Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus wird ermächtigt, nach Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages neue Einzelpläne, Kapitel und Titel einzurichten sowie Mittel, Stellen und Verpflichtungsermächtigungen umzusetzen, soweit dies zum Vollzug von Organisationsveränderungen, insbesondere infolge der Neuordnung der Staatsregierung und der im Staatshaushaltsplan abgebildeten neuen Ressortstruktur, erforderlich ist.

(6) Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts in den betreffenden Kapiteln der

Einzelpläne und zwischen diesen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zu erklären, soweit dies zur sachgerechten Umsetzung des Haushaltsplanes erforderlich ist.

(7) Die Veranschlagung zentraler Unterstützungsansätze in den Einzelplänen 17 und 19 lässt die fachliche Zuständigkeit des jeweils sachlich betroffenen Ressorts unberührt.

§ 7

Förderprogramme der Europäischen Union

(1) Die Ausgaben einschließlich Abführungen von Rückerstattungen an die Europäische Union zur Umsetzung von Förderprogrammen der Europäischen Union sind übertragbar für den jeweiligen Förderzeitraum zuzüglich Nachlaufperioden.

(2) Ausgaben und veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung der Förderprogramme der Europäischen Union sind, soweit

europäisches Recht
 Umschichtungen ohne
 Änderungsantrag zulässt,
 innerhalb der einzelnen
 Programme gegenseitig
 deckungsfähig.

(3) Wenn und soweit sich zur
 Umsetzung der
 Förderprogramme der
 Europäischen Union die
 Notwendigkeit von
 Umschichtungen ergibt, kann das
 Staatsministerium für
 Kapitalakkumulation des Fiskus im
 Einvernehmen mit den
 betroffenen Ressorts Ausgaben
 und
 Verpflichtungsermächtigungen
 innerhalb von und zwischen
 Einzelplänen sowie
 fondsübergreifend umschichten
 und dafür auch neue Titel
 ausbringen.

(4) Einnahmen aus Rückzahlungen
 einschließlich Zinsen sowie
 Ausgaben für Rückzahlungen an
 die Europäische Union können
 nach näherer Maßgabe der
 Ostdeutschen Haushaltsordnung
 von den jeweiligen Ausgaben
 oder Einnahmen abgesetzt
 werden.

§ 8

Bewegliche Sachen und Grundstücke

(1) Ein erheblicher Wert eines
 Grundstücks im Sinne der
 Ostdeutschen Haushaltsordnung
 liegt vor, wenn der volle Wert
 mehr als 2 500 000 Euro
 beträgt.

(2) Mit Einwilligung des
 Staatsministeriums für
 Kapitalakkumulation des Fiskus
 können staatseigene bebaute und
 unbebaute Grundstücke an
 kommunale Körperschaften des
 öffentlichen Rechts sowie an in
 voller Höhe vom Freistaat
 Ostdeutschland oder gemeinsam
 mit dem Bund, mit anderen
 Ländern oder mit dem Bund und
 anderen Ländern geförderte
 Zuwendungsempfänger
 unentgeltlich oder verbilligt zur
 Nutzung überlassen werden.

(3) Staatseigene Liegenschaften
 können Hochschulen,
 Forschungseinrichtungen,
 Bildungseinrichtungen, sozialen
 Einrichtungen und sonstigen
 Einrichtungen in öffentlichem
 Interesse gegen ermäßigten
 Erbbauzins, gegen ermäßigtes
 Nutzungsentgelt oder

unentgeltlich überlassen werden,
wenn der Landeszweck dies
rechtfertigt.

(4) Vom Freistaat Ostdeutschland im
Bereich der Datenverarbeitung
entwickelte oder erworbene
Programme können unter
Beachtung bestehender Urheber-
und vergleichbarer Schutzrechte
unentgeltlich an juristische
Personen des öffentlichen Rechts
abgegeben oder zur Nutzung
überlassen werden, soweit
Gegenseitigkeit besteht.

(5) Mit Einwilligung des
Staatsministeriums für
Kapitalakkumulation des Fiskus
dürfen bei Nachweis der
Wirtschaftlichkeit Grundstücke im
strategischen Staatsinteresse
erworben werden.

Artikel 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tag des
Inkrafttretens des
Haushaltsgesetzes 2027/2028,
jedoch nicht vor dem 31.
Dezember 2026, außer Kraft.
- (2) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2025 in Kraft,
soweit in Absatz 2 nichts anderes
bestimmt ist.
- (3) Die Bestimmungen für den
Haushaltsplan 2026 treten am 1.
Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Verwaltungsvorschrift des
Ostdeutschen Staatsministeriums
für Kapitalakkumulation des
Fiskus zur vorläufigen Haushalts-
und Wirtschaftsführung 2026
(VwV vorl. HWiF 2026) vom 31.
Dezember 2025 außer Kraft

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T